

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2148

הצעת חוק האפוטרופוס הכללי (תיקון – הקמת מאגר מידע לעניין כספים ללא דורש), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 15א. 1. בחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח–1978¹, אחרי סעיף 15 יבוא :

"מאגר מידע לעניין 15א. (א) בסעיף זה –
כספים ללא דורש

"חברה מנהלת" – כהגדרתה בחוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–
2005² ;

"כספים ללא דורש" – כספים שהופקדו במוסד
פיננסי וחלות עליהם הוראות לפי אחד
מסעיפים אלה, לפי העניין :

(1) סעיף 13ג לפקודת הבנקאות, 1941³ ;

(2) סעיף 42ב לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981⁴ ;

(3) סעיף 24ג לחוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–
2005 ;

"מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981 ;

¹ ס"ח התשל"ח, עמ' 61.

² ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

³ ע"ר 1134, תוס' 1, עמ' (ע) 69, (א) 85.

⁴ ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

"מוסד פיננסי" – תאגיד בנקאי, מבטח וחברה מנהלת;

"תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.⁵

(ב) שר המשפטים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין הקמה וניהול של מאגר מידע שיכלול מידע בדבר כספים ללא דורש (בסעיף זה – מאגר המידע), ובכלל זה הוראות לעניין –

(1) סוג המידע שניתן יהיה למסור ממאגר המידע;

(2) הגורמים הרשאים לבקש מידע ממאגר המידע, ובלבד שהם בעלי עניין או זיקה לכספים ללא דורש או למי שהפקיד כספים ללא דורש;

(3) דרכי הפנייה בבקשה לקבל מידע ממאגר המידע;

(4) זיהוי מבקש המידע."

תיקון פקודת הבנקאות
2. בפקודת הבנקאות, 1941⁶, אחרי סעיף 13ב יבוא:

"דיווח על כספים 13ג. לא הצליח תאגיד בנקאי ליצור קשר עם בעל ללא דורש פיקדון עד תום המועד האמור בסעיף 13ב(ג), וחלפו מאותו מועד חמש שנים או תקופה אחרת שקבע הנגיד – ידווח התאגיד הבנקאי לאפוטרופוס הכללי על כספים שעומדים לזכותו של אותו בעל פיקדון; הוראות סעיף זה יחולו גם על פיקדון ללא תנועה כאמור בסעיף 13ב(ד)."

⁵ ס"ח התשמ"א, עמ' 232.
⁶ ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' (ע) 69, (א) 85.

תיקון חוק הפיקוח 3. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005⁷, אחרי
על שירותים
פיננסיים (קופות
גמל)

"דיווח על כספים 24ג. חברה מנהלת תדווח לאפוסטרופוס הכללי על כספים
ללא דורש; בסעיף זה, "כספים ללא דורש" –
כספים של עמיתים שהקשר עמם נותק או של
מוטבים שלא אותרו לאחר מותו של עמית,
שהופקדו בקופת גמל שבניהול החברה המנהלת
וחלפו חמש שנים או תקופה אחרת שקבע השר,
באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, מהמועד שבו
נתן העמית הוראה לגבי אותם כספים או מהמועד
שבו נותק הקשר עם העמית כאמור."

תיקון חוק הפיקוח 4. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981⁸, אחרי סעיף
על שירותים
פיננסיים (ביטוח)

"דיווח על כספים 42ב. מבטח ידווח לאפוסטרופוס הכללי על כספים ללא
ללא דורש; בסעיף זה, "כספים ללא דורש" – כספים
המוחזקים בידי מבטח, וחלפו חמש שנים או
תקופה אחרת שקבע שר האוצר, באישור ועדת
הכלכלה של הכנסת, מהמועד שבו נתן לאחרונה
המבוטח הוראה לגבי אותם כספים, מהמועד שבו
נותק הקשר עם אותו מבטח או ממועד פטירתו
של המבוטח אם לא נוצר קשר עם המוטבים של
אותו מבטח, הכול לפי העניין."

דברי הסבר

כספים ללא דורש הם כספים המוחזקים בידי צד שלישי, שלא ניתן לאתר את בעליהם, שזהות
בעליהם אינה ידועה או שבעליהם אינם מודעים לקיומם. לעתים מדובר בכספים שהיו בבעלותו של אדם
ולאחר פטירתו אין לבני משפחתו מידע בדבר אותם נכסים כספיים, או שאין להם דרך לאתרם. במקרים
אחרים, ייתכן שנפטר אדם ולא הותיר אחריו יורשים או צוואה. כיום, אין בישראל מאגר מידע מרכזי,

⁷ ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

⁸ ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

המרכז בתוכו נתונים לגבי כספים ללא דורש, ולפי הערכות מדובר במיליארדי שקלים. מאגר מסוג זה קיים במספר מדינות בעולם, וביניהן אוסטרליה וארצות הברית.

בחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978 (להלן – החוק), אין הגדרה התוחמת בזמן את המועד שבו על מוסדות פיננסיים – דוגמת בנקים, חברות המנהלות קופות גמל וחברות ביטוח – להתייחס לנכס כאל "נכס עזוב", כפי שהוא מוגדר בחוק, ולהודיע על כך בהתאם לאפוטרופוס הכללי. נכסים אלה עשויים להיות כספים שהופרשו לקרנות פנסיה, לקופות גמל, לקרנות השתלמות, לפוליסות ביטוח חיים, ביטוח מנהלים וכדומה. כמו כן, מדובר גם בחשבוניות בבנקים שלא נרשמה בהם פעילות לאורך שנים, בתכניות חיסכון לסוגיהן, בכספי פיצויים שלא נפדו, בדיבידנדים, במניות וכדומה.

מעבר לכך, ועל אף הנחיות משרד האוצר והתקנות שהותקנו בדבר טיפול בכספים ללא דורש, שלפיהן על המוסדות הפיננסיים להשקיע מאמצים ולאתר את בעלי הכספים או יורשיהם, לא אחת הם אינם פועלים כאמור. אם אין די בכך, הרי שלעיתים מועלות טענות קשות נגד מוסדות פיננסיים, שעל פי חשדות משתמשים בכספים הנפקדים לצורכיהם המסחריים. הצעת חוק זו נועדה לתת מענה למצב בעייתי זה. לפיכך, מוצע לתקן את חוק האפוטרופוס הכללי ולקבוע כי שר המשפטים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין הקמה וניהול של מאגר מידע בדבר כספים ללא דורש, ובכלל זה הוראות לעניין סוג המידע שניתן יהיה לקבל ממאגר המידע, הגורמים שיהיו רשאים לבקש מידע ודרכי הפנייה לקבלת המידע.

כמו כן, מוצע לקבוע חובת דיווח על כספים ללא דורש, שתחול על מוסדות פיננסיים. בהתאם לכך, מוצעים תיקונים עקיפים בפקודת הבנקאות, 1941, בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ובחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981. תיקונים עקיפים אלה נועדו לחייב את המוסדות הפיננסיים המוסדרים בחוקים האמורים לדווח לאפוטרופוס הכללי על כספים ללא דורש, הנמצאים תחת ניהולם.

הצעת חוק זו מבוססת על הצעת חוק חובת הדיווח של מוסדות פיננסיים על כספים ללא דורש, התשס"ח-2008, שהגיש חבר הכנסת משה כחלון בעת כהונתה של הכנסת השבע-עשרה. הצעת החוק התקבלה בדיון מוקדם ונדונה בוועדת הכלכלה של הכנסת. הגם שהוועדה קיימה מספר דיונים בהצעת החוק, שבמסגרתם נשמעו הערות מצד גורמים שונים, הוגשו ניירות עמדה והוכנסו בה שינויים רבים, היא לא סיימה את דיוניה לצורך הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה. בהצעת חוק זו משולבים תיקונים שונים שעליהם הוסכם במהלך דיוני ועדת הכלכלה כאמור.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/256/24) ועל ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי (פ/1530/24).

הצעת החוק זהה לפ/1530/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)